Lớp LS.18.1.17CN TPHCM

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ

Môn thi: Kỹ năng tư vấn pháp luật- Phần chuyên sâu

Thời gian làm bài: 180 phút

Ngày thi: / /2018

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Tình huống 1

Ông Trần Văn Duy (hiện là chủ DNTN Trịnh Duy) và bà Nguyễn Phương Thu (hiện là chủ DNTN Thu Ngọc) có dự định hợp tác làm ăn cùng góp vốn thành lập chung một công ty TNHH có hai thành viên. Mỗi người dự định góp 50% vốn điều lệ bằng tiền mặt. Ông Trần Văn Duy đã tìm đến luật sư để tư vấn về dự định của họ.

Câu hỏi 1: (2,0 điểm)

Luật sư hãy trình bày ý kiến tư vấn của mình cho khách hàng về dự định trên?

Tình tiết bổ sung

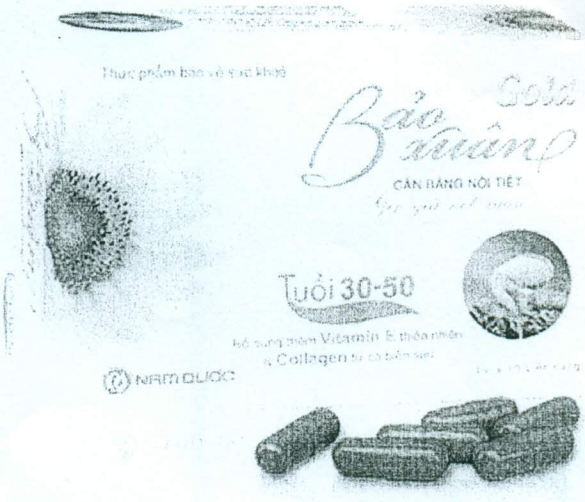
Công ty TNHH Duy Thu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 30/12/2016. Sau một thời gian hoạt động hiệu quả, công ty có dự định mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và cần thêm 10 tỷ để mua máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động này.

Câu hỏi 2: (2,0 điểm)

Luật sư hãy tư vấn cho công ty Duy Thu các phương thức huy động vốn để thực hiện yêu cầu của mình. Nêu các điểm thuận lợi và hạn chế của từng phương án

Tình huống 2

Công ty TNHH dược phẩm Ích Nhân chuyên sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc đông y vừa nghiên cứu ra một loại dược phẩm giúp cân bằng nội tiết, trẻ hóa và căng mịn da. Công ty dự kiến đặt tên cho dược phẩm này là «bảo xuân» với ý nghĩa giữ gìn tuổi thanh xuân và đã thiết kế bao bì đựng thuốc (như hình vẽ). Công ty muốn có sự bảo hộ rộng nhất đối với tài sản trí tuệ của mình.



Câu hỏi 1: (2,0 điểm)

Luật sư hãy tư vấn cho Công ty Ích Nhân xây dựng chiến lược